

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO

CONCEITO FORMAL/MATERIAL • ELEMENTOS • CLASSIFICAÇÕES • CF/88

CONCEITO → ELEMENTO → CLASSIFICAÇÃO → CF/88



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 01 | 4 QUESTÕES DO ACERVO | ZERO QUESTÃO CRIADA NESTE MATERIAL

DIA 13 | 5ª AULA DO DIA | VISUAL GOLD EDITION

MAPA DA AULA

Teoria da Constituição: conceito, objeto, elementos e classificações



Teoria da Constituição parece abstrata até você transformar cada classificação em uma pergunta objetiva sobre origem, forma, conteúdo, extensão e estabilidade.

PROFUNDIDADE: ALTA

O que você precisa sair sabendo

- conceito formal e material de Constituição
- objeto constitucional
- elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos e correlatos
- classificações clássicas
- classificação tradicional da Constituição de 1988
- sentidos sociológico, político e jurídico como base doutrinária útil

PASSO	PERGUNTA DE PROVA	CHAVE
1	O que torna a norma constitucional: conteúdo ou forma?	Material/Formal
2	Que função a norma cumpre dentro do texto?	Elementos
3	Qual critério a questão está usando?	Classificação
4	O item fala especificamente da CF/88?	Aplicação

1 • CONCEITO

Constituição em sentido material × formal

Material: olha o conteúdo — organização do poder, estrutura do Estado e direitos fundamentais, ainda que a norma esteja fora do documento constitucional. Formal: olha a posição e o procedimento — é constitucional a norma inserida no texto pelo poder constituinte, independentemente de seu conteúdo específico. Na CF/88, não há hierarquia entre normas originárias só porque umas são “mais materiais” que outras.

2 • OBJETO

O objeto constitucional organiza poder, limita poder e estrutura direitos

A Constituição disciplina fundamentos do Estado, repartição e exercício do poder, organização dos órgãos, direitos e garantias, objetivos sociais, ordem econômica e instrumentos de defesa constitucional. Em prova, “objeto” não significa apenas desenho dos Poderes; a Constituição contemporânea também limita e orienta a atuação estatal.

3 • ELEMENTOS

Elementos da Constituição: leia pela função da norma

Orgânicos: estrutura do Estado e do poder. Limitativos: direitos e garantias que limitam a atuação estatal. Socioideológicos: compromisso entre Estado liberal e social, como ordem social/econômica. A doutrina também costuma apontar elementos de estabilização constitucional e formais de aplicabilidade. O segredo é identificar o que a norma faz.

4 • SENTIDOS

Lassalle, Schmitt e Kelsen: três lentes que a banca mistura

Sociológico (Lassalle): Constituição real = soma dos fatores reais de poder. Político (Schmitt): Constituição = decisão política fundamental sobre a estrutura estatal. Jurídico (Kelsen): Constituição como norma fundamental/suprema no plano jurídico. A pegadinha clássica é atribuir a Schmitt o conceito de Lassalle ou vice-versa.

5 • CLASSIFICAÇÕES

Classifique sempre pelo critério perguntado

Origem: promulgada, outorgada, cesarista, pactuada. Forma: escrita/não escrita. Extensão: analítica/sintética. Conteúdo: formal/material. Estabilidade: rígida, flexível, semirrígida (e outras construções doutrinárias). Modo de elaboração: dogmática/histórica. Ideologia: ortodoxa/eclética. Misturar os eixos é uma das principais armadilhas.

6 • CF/88

Perfil clássico da Constituição Federal de 1988

A CF/88 é tradicionalmente classificada como escrita/codificada, promulgada, dogmática, analítica, formal, rígida e eclética/compromissória. Em questões específicas, algumas doutrinas usam classificações adicionais, como “super-rígida”; se a banca pedir doutrina específica, siga o critério indicado. Na cobrança padrão CEBRASPE, “semirrígida” para a CF/88 costuma estar errada.

QUESTÕES

Resolva sem ver o gabarito

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Marque primeiro e justifique o ponto decisivo.

CEBRASPE • IRBR • DIPLOMATA • 2018

Q01

A vigente Constituição brasileira é, no que se refere à estabilidade, semirrígida, pois possui normas modificáveis por processo legislativo dificultoso e outras que podem ser alteradas por processo legislativo ordinário.

C / E

CEBRASPE • MMA • AGENTE ADMINISTRATIVO • 2009

Q02

A CF, quanto à origem, é promulgada, quanto à extensão, é analítica e, quanto ao modo de elaboração, é dogmática.

C / E

CEBRASPE • FUB • 2015

Q03

Em sentido material, apenas as normas que possuam conteúdo materialmente constitucional são consideradas normas constitucionais.

C / E

CEBRASPE • FUB • 2015

Q04

As normas que integram uma constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as apenas formalmente constitucionais.

C / E



PARE AQUI

RESOLVA ANTES DE CONFERIR

1. Marque C ou E em todas as questões.
2. Justifique o ponto decisivo de cada item.
3. Só depois avance para o gabarito comentado.

GABARITO NA PRÓXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

Gabarito comentado

GABARITO COMENTADO

Questão 01 – ERRADO

ERRADO. A CF/88 é classificada, na cobrança clássica, como rígida: sua alteração formal exige procedimento mais solene que o da lei ordinária. A distinção material/formal não cria uma parte flexível do texto.

GABARITO COMENTADO

Questão 02 – CERTO

CERTO. É a tríade clássica: promulgada (participação constituinte democrática), analítica (texto amplo) e dogmática (elaborada sistematicamente em momento determinado).

GABARITO COMENTADO

Questão 03 – CERTO

CERTO. O sentido material seleciona normas pelo conteúdo, especialmente organização do poder e direitos fundamentais, não pela posição formal no documento.

GABARITO COMENTADO

Questão 04 – ERRADO

ERRADO. Dentro do texto constitucional originário não há hierarquia formal superior das normas materialmente constitucionais sobre as apenas formalmente constitucionais.

FECHAMENTO

Revisão de 60 segundos

- Material = conteúdo; formal = posição/procedimento constitucional
- Elementos: orgânicos, limitativos, socioideológicos + estabilização/aplicabilidade
- Lassalle = fatores reais; Schmitt = decisão política; Kelsen = norma
- CF/88: escrita, promulgada, dogmática, analítica, formal, rígida, eclética
- Nunca misture critério de origem com forma, estabilidade ou modo de elaboração

Rastreabilidade e fontes

Matriz CFO PMAL 2026; Constituição Federal de 1988; doutrina constitucional clássica; banco Gran/CEBRASPE do acervo para teoria e classificações.

DIA 13 • AULA 05 CONCLUÍDA